

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2914/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

ร้อยตำรวจโท ศุภ มิตร ศิลป สมบูรณ์

กับพวก

โจทก์

นาย สม ศักดิ์ กิตติสัทธาธิก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (3), มาตรา 138

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (12), มาตรา 78 (4), มาตรา 81 (1)

โรงคำไม้มีรั้วรอบของชิดและนอกจากใช้เป็นสถานประกอบการค้าแล้ว ยังใช้เป็นที่พักอาศัยด้วย ในยามที่โรงคำไม้หยุดดำเนินกิจการภายในบริเวณโรงคำไม้ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังย่อมไม่ใช่สาธารณสถานแต่กลับเป็นที่รโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2(13) แม้โจทก์ร่วมซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจจะมีอำนาจจับกุมจำเลยในกรณีที่มีผู้ขอให้จับโดยแจ้งว่าจำเลยได้กระทำความผิดและแจ้งด้วยว่าได้ร้องทุกข์ไว้ตามระเบียบแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 78(4) ก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวก็ต้องมิใช่เป็นการจับกุมในที่รโหฐาน เพราะตามมาตรา 81 บัญญัติว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้จับในที่รโหฐาน เว้นแต่จะได้ทำตามบทบัญญัติอันว่าด้วยการค้นในที่รโหฐานซึ่งพฤติการณ์ของโจทก์ร่วมซึ่งกระทำไปไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นดังกล่าว การที่โจทก์ร่วม

กับพวกทำการจับกุมจำเลยในที่รโหฐานจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบทั้งปราศจากอำนาจที่จะทำได้ตามกฎหมาย ถือไม่ได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่แม้จำเลยจะต่อสู้ขัดขวางการจับกุมและทำร้ายโจทก์ร่วมการกระทำของจำเลยก็เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 140, 296

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายทั้งสองขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ร่วมทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138 วรรคสอง และมาตรา 296 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ใช้มาตรา 296 ซึ่งเป็นบทหนักลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน และปรับ 2,000 บาท จำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน เมื่อคำนึงถึงสภาพความผิดแล้ว ให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ถ้าไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 4 เดือน มีกำหนด 1 ปี และกระทำการกิจกรรมบริการสังคมหรือ

สาธารณประโยชน์ระหว่างรายงานตัวตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยเห็นสมควรมีกำหนด 40 ชั่วโมง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ในวันเวลาเกิดเหตุ นายพรเทพ ได้พาโจทก์ร่วมทั้งสองไปจับกุมจำเลยซึ่งนายพรเทพแจ้งความไว้ว่าขับรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ของผู้แจ้งได้รับความเสียหายที่บริเวณโรงค้าไม้ชื่อเจริญวัฒนาค้าไม้ โจทก์ร่วมทั้งสองได้ร่วมกันจับกุมจำเลยโดยไม่มีหมายจับและหมายค้นจำเลยขัดขึ้น การจับกุมจนโจทก์ร่วมที่ 1 ต้องสั่งให้โจทก์ร่วมที่ 2 ติดต่oreเรียกเจ้าพนักงานตำรวจ มาช่วยอีกสองคนจึงจับกุมจำเลยได้โรงค้าไม้ที่เกิดเหตุเป็นของนายสัมพันธ์บิดา จำเลย ซึ่งนอกจากจะขายไม้แล้วยังขายวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ด้วย คดีมีปัญหาวินิจฉัย ตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ข้อนี้โจทก์จำเลยต่าง นำสืบได้เถียงข้อเท็จจริงกันว่า ในวันเกิดเหตุโรงค้าไม้หยุดทำการค้าหรือไม่ สำหรับ พยานโจทก์ที่เบิกความว่าในวันเกิดเหตุโรงค้าไม้เปิดทำการตามปกติคงมีโจทก์ร่วมที่ 1 แต่เพียงคนเดียวศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า วันเกิดเหตุตรงกับวันอาทิตย์ขณะ เกิดเหตุก็เป็นเวลา 11.30 นาฬิกา หากโรงค้าไม้ที่เกิดเหตุเปิดทำการจริงเมื่อโจทก์ ร่วมทั้งสองและนายพรเทพเข้าไปในโรงค้าไม้ก็น่าจะพบเห็นเจ้าของหรือผู้มีหน้าที่ คอยดูแลต้อนรับลูกค้าทันทีการที่โจทก์ร่วมที่ 1 เบิกความว่า เมื่อไปถึงพบคนงานได้ สอบถามถึงเจ้าแก่ คนงานบอกว่ารอสักครูเดียว ลงมา ประกอบกับนายพรเทพพยาน โจทก์ซึ่งเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับโจทก์ร่วมทั้งสองก็เบิกความว่า เมื่อเข้าไป ในโรงค้าไม้ครั้งแรกพบบิดาจำเลยเพียงคนเดียวกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ และ ขณะพยานกับพวกพูดคุยกับบิดาจำเลยไม่เห็นมีลูกค้าเข้ามาซื้อของ ส่วนพยานจำเลย นอกจากตัวจำเลยแล้วยังมีบิดาจำเลย นางสาวศิริวรรณ น้องสาวกอบกุล ซึ่งเป็น เพื่อนของน้องชายจำเลยเข้าเบิกความยืนยันรับรองว่า ในวันเกิดเหตุโรงค้าไม้หยุด

ดำเนินกิจการ เห็นว่าพยานโจทก์ขัดแย้งกับเหตุผลมีน้ำหนักน้อยจึงเชื่อว่าในวันเกิดเหตุโรงคำไม้หยุดดำเนินกิจการตามที่จำเลยนำเสนอสืบจริงและเมื่อปรากฏว่าโรงคำไม้ดังกล่าวมีรั้วรอบขอบชิดและนอกจากจะใช้เป็นสถานประกอบการค้าแล้วยังใช้เป็นที่พักอาศัยด้วย ดังนั้นในยามที่โรงคำไม้หยุดกิจการ ภายในบริเวณโรงคำไม้ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังย่อมไม่ใช่สาธารณสถานอันเป็นสถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ แต่กลับเป็นที่รื้อถอนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2((13) แม้โจทก์ทั้งสองจะมีอำนาจจับกุมจำเลยในกรณีที่มีผู้ขอให้จับโดยแจ้งว่าจำเลยได้กระทำความผิดและแจ้งด้วยว่าได้ร้องทุกข์ไว้ตามระเบียบแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78(4) ก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวก็ต้องมิใช่เป็นการจับกุมในที่รื้อถอน เพราะตามมาตรา 81 บัญญัติว่า "จะมีหมายจับหรือไม่ก็ตามห้ามมิให้จับ(1) ในที่รื้อถอน เว้นแต่จะได้ทำตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้แล้วด้วยการค้นในที่รื้อถอน ฯลฯ" ซึ่งพฤติการณ์ของโจทก์ทั้งสองที่กระทำไปก็หาต้องด้วยข้อยกเว้นดังกล่าวไม่ การที่โจทก์ทั้งสองกับพวกเข้าทำการจับกุมจำเลยในที่รื้อถอนจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบทั้งปราศจากอำนาจที่จะทำได้ตามกฎหมาย ถือไม่ได้ว่าเป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่ แม้จำเลยจะต่อสู้ขัดขวางการจับกุมและทำร้ายโจทก์ร่วมจริงการกระทำของจำเลยก็เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามา ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สะสม สิริเจริญสุข-ภูเกียรติ สุนทรบุระ-ชัยนาท พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ